



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Borja, 06 de marzo de 2026

## CARTA N° 000070-2026-CC1/INDECOPI

Señora

**ANDREA STEPHANIE RUIZCARO CAIPO**

[ANDREA.RUIZCARO@GMAIL.COM](mailto:ANDREA.RUIZCARO@GMAIL.COM)

**Presente.-**

**Asunto:** Declinación de competencia

**Referencia:** Expediente 175-2026/CC1

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con relación a la denuncia interpuesta el 19 de enero de 2026, subsanada mediante escrito del 12 de febrero de 2026, contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Sobre el particular, de la revisión de los escritos presentados se verifica que los hechos denunciados se encuentran vinculados a la falta de entrega efectiva a la denunciante del beneficio de un vale promocional de S/ 200,00 asociada con la adquisición de la Póliza N°2009458968 del Seguro Vehicular brindado por Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. En ese sentido, el importe total al que ascienden las presuntas infracciones no supera las tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Al respecto, es pertinente señalar que, de conformidad con el artículo 1° de la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 106-2014-INDECOPI/COD y el numeral 5.1 del artículo 5° de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobada por Resolución N° 049-2021-PRE/INDECOPI, el órgano competente para conocer el presente caso es el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 11.

<sup>1</sup> **RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI N° 106-2014-INDECOPI/COD, publicada el 1 de julio de 2014**

**Artículo 1°.-** Aprobar la división temática de la competencia resolutoria de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Sede Central, la misma que queda establecida de la siguiente manera:

- Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1: (i) Incumplimiento de medidas correctivas; (ii) Incumplimiento de acuerdos conciliatorios; (iii) Incumplimiento y liquidación de costas y costos; (iv) Servicio de transporte; (v) Servicio de turismo; (vi) Servicio de telecomunicaciones; y, (vii) Seguros, incluido el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT) y Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT).
- Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2: (i) Servicios bancarios y financieros; (ii) Planes de salud; (iii) Sistema de pensiones; y, (iv) Mercado de valores. (...)

**DIRECTIVA N°001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE/INDECOPI**

**Artículo 5.-** Procedimientos administrativos por iniciativa de parte

(...)

5.1. Procedimiento Sumarísimo: Los procedimientos sumarísimos se inician, en primera instancia administrativa, ante el Órgano Sumarísimo. En esta vía se tramitan las denuncias por iniciativa de parte, de acuerdo con los siguientes criterios:

**Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual**

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

<https://www.gob.pe/indecopi>

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. La verificación puede ser efectuada a partir del 06-03-2026. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://enlinea.indecopi.gob.pe/verificador/>

CVD: 0000 0027 2228 8787





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

Por tanto, le comunico que la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 procederá a declinar su competencia al órgano competente, observando el procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2019/TRI-INDECOPI, Directiva sobre declinaciones y contiendas de competencia entre los órganos funcionales del Indecopi<sup>2</sup>.

Sin otro particular,

Firmado digitalmente por  
**MARIA GRACIELA REJAS JIMÉNEZ**  
Ejecutivo 1  
Comisión de Protección al Consumidor 1

LGP/JCQ

- (i) Por razón de cuantía: Cuando el valor del producto o servicio adquirido u ofertado no supere las tres (3) Unidades Impositivas Tributarias.
- (ii) Por razón de materia: Cuando las denuncias versen, exclusivamente, sobre falta de atención a reclamos o requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza, demora y falta de entrega del producto, con independencia de su cuantía.

2

**DIRECTIVA N° 001-2019/TRI-INDECOPI, DIRECTIVA SOBRE DECLINACIONES Y CONTIENDAS DE COMPETENCIA ENTRE LOS ÓRGANOS FUNCIONALES DEL INDECOPI**

**1. Declinación de Competencia**

(...)

1.4 El órgano resolutorio de primera instancia que no se considere competente para tramitar o resolver una denuncia o solicitud, declinará su competencia a través de una comunicación interna, remitiendo directamente el expediente al órgano que considere competente.

1.5 A través de dicha comunicación, la Secretaría Técnica del órgano resolutorio que declina su competencia, deberá pronunciarse respecto de cuál de los cuatro (4) aspectos detallados en el inciso 1.3 de la presente Directiva sustenta su declinación y, con base en ello, determinar al órgano resolutorio competente. La declinación de competencia deberá ser puesta en conocimiento de la parte denunciante o solicitante de conformidad con lo establecido en la Directiva 001-2013/TRI-INDECOPI "Régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos a cargo de los órganos resolutorios del INDECOPI". La declinación de competencia no resulta apelable.

**Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual**

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

<https://www.gob.pe/indecopi>

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. La verificación puede ser efectuada a partir del 06-03-2026. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://enlinea.indecopi.gob.pe/verificador/>

CVD: 0000 0027 2228 8787

